

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2785/2539

พนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร  
นาย บุญปลุก จันทนา

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 195

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค2ให้โจทก์ฟังเมื่อวันที่7กันยายน2538โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเมื่อวันที่10ตุลาคม2538ศาลชั้นต้นยกคำร้องโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาอีกเมื่อวันที่11ตุลาคม2538โดยอ้างว่ามีพฤติการณ์พิเศษและเหตุสุดวิสัยเพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์พิมพ์วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค2เพื่อแจ้งอัยการสูงสุดผิดพลาดเป็นวันที่11กันยายน2538ทำให้อัยการสูงสุดเข้าใจว่าครบกำหนดยื่นฎีกาในวันที่10ตุลาคม2538จึงยื่นคำร้องครั้งแรกในวันนั้นเมื่อปรากฏว่าโจทก์ทราบวันอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค2ที่อยู่แล้วโจทก์ชอบที่จะยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าวและเหตุที่โจทก์อ้างเป็นข้อผิดพลาดภายในหน่วยงานของโจทก์เองถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยการที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตตามคำขอของโจทก์จึงไม่ชอบโจทก์ไม่มีสิทธิยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดและปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61, 73

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61, 73 จำเลยรับสารภาพเพราะจำนนต่อพยานหลักฐานไม่ลดโทษจำคุก 2 เดือน และปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษ โดยอ้างการพิเศษประจำเขต 6 ซึ่งอ้างการสูงสุดได้มอบหมายรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอ้างการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้โจทก์ฟังเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 โจทก์มีอำนาจฎีกาได้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 วรรคแรก ครั้นเมื่อล่วงเลยกำหนด 1 เดือนแล้ว โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาพ้นกำหนดเวลาโดยไม่ปรากฏเหตุสุดวิสัย ให้ยกคำร้อง โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าวจึงถึงที่สุด อย่างไรก็ตามปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาอีกครั้งหนึ่งเป็นฉบับที่สองเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2538 โดยอ้างว่าโจทก์ได้ส่งฎีกาไปให้อัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรอง

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องใช้เวลาส่งเอกสารไปกลับทางไปรษณีย์และอัยการสูงสุดต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควรประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์พิมพ์วันที่ที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เสนออัยการสูงสุดที่สำนักงานอัยการเขต 6 ผิดพลาดไปเป็นวันที่ 11 กันยายน 2538 ทำให้อัยการสูงสุดเข้าใจว่าจะครบกำหนดยื่นฎีกาในวันที่ 10 ตุลาคม 2538 อัยการสูงสุดจึงยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2538 ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องไปแล้ว กรณีมีพฤติการณ์พิเศษและเหตุสุดวิสัยที่โจทก์ไม่อาจยื่นฎีกาได้ทันกำหนดจึงขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาออกไปมีกำหนด 7 วันนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2538 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า อนุญาตตามขอศาลฎีกาเห็นว่า การยื่นคำร้องขอให้ศาลขยายระยะเวลายื่นฎีกาในคดีอาญาภายหลังที่ล่วงเลยกำหนดหนึ่งเดือนแล้วจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 15 กล่าวคือจะต้องมีเหตุสุดวิสัย แต่เมื่อพิเคราะห์ข้อที่โจทก์อ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาฉบับที่สองของโจทก์ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า เมื่อโจทก์ได้ฟังศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 โจทก์ย่อมทราบวันครบกำหนดหนึ่งเดือนที่ต้องยื่นฎีกาแล้ว แม้พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์พิมพ์วันที่ที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เพื่อแจ้งอัยการสูงสุดผิดพลาด ก็ไม่ใช่เหตุที่ทำให้โจทก์ซึ่งทราบวันครบกำหนดยื่นฎีกาอยู่แล้วต้องเข้าใจผิดพลาดไปด้วย ดังนั้นหากมีพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้โจทก์ยื่นฎีกาไม่ได้ภายในกำหนดดังกล่าวโจทก์ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาเสียก่อนครบกำหนดดังกล่าวได้ ทั้งการพิมพ์วันที่ที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ผิดก็เป็นข้อผิดพลาดภายในหน่วยงานของโจทก์เอง ถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย คำร้องของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตตามที่โจทก์ขอจึงไม่ชอบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิยื่นฎีกาล่วงเลยกำหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านคำ

พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ปัญหานี้แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา แต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ ดังนั้นการที่โจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2538 ซึ่งล่วงเลยกำหนดยื่นฎีกาดังกล่าวแล้วจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 วรรคแรก ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกามาจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายก ฎีกา ของ โจทก์

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพีพร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำว่า "เหตุสุดวิสัย" ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 10 คือ ไม่ถึงขนาดต้องเป็นเหตุสุดวิสัยในความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 8 เพียงแต่หมายถึงเหตุที่ทำให้ศาลไม่สามารถมีคำสั่งให้ขยายระยะเวลาหรือคู่ความมีคำขอเช่นนั้นขึ้นมาก่อนสิ้นระยะเวลาที่กฎหมายให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ มิได้หมายถึงว่า "พฤติการณ์พิเศษ" ที่ทำให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาไม่อาจกระทำได้ภายในกำหนดนั้นต้องเป็นเหตุสุดวิสัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 695/2509) ตัวอย่างที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เป็น

เหตุสุดวิสัยได้แก่ ไม่สามารถหาเงินมาวางศาลภายในกำหนดได้เพราะเป็นเงินจำนวนมาก จำเลยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่รู้กฎหมายไม่ใช่เหตุสุดวิสัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4071/2529) ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และหาเงินได้ไม่ทัน ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3139/2533) ทนายจำเลยห่อคำฟ้องอุทธรณ์แล้วส่งให้จำเลยทางรถยนต์โดยสารประจำทาง ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติวิสัยเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง ที่จำเลยไม่ได้รับห่อคำฟ้องอุทธรณ์ภายในกำหนด โดยอ้างเป็นความผิดของพนักงานบริษัทรถยนต์โดยสารที่ค้นหาหรือส่งห่อคำฟ้องอุทธรณ์ให้จำเลยล่าช้า ถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2551/2534) กิจจา สมะวรรณนะ